

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 3040/2535                      ธนาคารกรุงเทพ จำกัด                      โจทก์  
นางกิตติพร ชีระศักดิ์วิธยา                      จำเลย  
นางกิตติพร ชีระศักดิ์วิธยา จำกัด                      ผู้ยื่นคำร้อง  
ป.วิ.พ. มาตรา 236 วรรคแรก

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้ศาลอุทธรณ์มีคำสั่ง ยืนตามคำปฏิเสธของศาลชั้นต้นคำสั่งดังกล่าวจึงถึงที่สุดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 236 ไม่รับฎีกา

จำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยในประเด็นที่เป็นคำสั่งในระหว่างพิจารณาและจำเลยได้ยื่นคำแถลงคัดค้านไว้แล้วจำเลยฎีกาได้ โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาพิพากษาต่อไปด้วย

หมายเหตุ ไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องหรือไม่

คดีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินแก่โจทก์ จำเลยอุทธรณ์และยื่นคำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาศาลชั้นต้นได้สวนแล้วมีคำสั่งยกคำร้อง ให้จำเลยนำเงินค่าธรรมเนียมศาลมาชำระภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ศาลชั้นต้นสั่ง(วันที่ 17 เมษายน 2535)

จำเลยอุทธรณ์คำสั่ง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า จำเลยยื่นอุทธรณ์คำสั่งเกินเจ็ดวันนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่ง จึงไม่รับอุทธรณ์

จำเลยอุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 1 มีคำสั่งยกคำร้อง

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 75)

จำเลยยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 80)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คำสั่งของศาลอุทธรณ์เป็นที่สุดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 236 วรรคแรกที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้ว  
ให้ยกคำร้อง

---

พิเคราะห์แล้ว คำสั่งของศาลอุทธรณ์เป็นที่สุดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 236 วรรคแรกที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้ว  
ให้ยกคำร้อง

(ประมาณ ชั้นชื้อ-จองทรัพย์ เทียงธรรม-เริงธรรม ลัดพลี)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |